



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב הנהר 1 רמת גן
באמצעות חברות הנציגות סימה יהודה ורות הררי
מרחוב הנהר 1 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. יעקב ברנס
2. מלי ברנס
מרחוב הנהר 1 רמת גן

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב הנהר 1 רמת גן הבנוי על חלקה 87 בגוש 6206 (להלן: "הבית"). הנתבעים הינם בעלים של יחידה בבית (תת חלקה 4).

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

על פי כתב התביעה, הנתבעים לא שילמו מיסי נציגות החל מחודש 02/09 ועד לחודש 02/13 בסך של 150 ₪ לחודש ובסך הכל חובם מסתכם בסך של 7,350 ₪.

הנתבעים טענו בכתב ההגנה מטעמם כי הבית מצוי במצב של "מבנה מסוכן" אולם בעלי הדירות והנציגות אינם נוקפים אצבע כדי להביא להסדרת הליקויים בניגוד לחובתם על פי דין. הנתבעים נקטו בהליכים בבית משפט השלום כנגד בעלי דירה בבית אשר גרמו לנזקים ואלו הגישו הודעה לצד שלישי כנגד כל בעלי הדירות בבית. הנתבעים הכחישו את גובה מיסי הנציגות החודשיים וטענו כי לא קיבלו קבלות בגין תשלומים שביצעו בתקופה שאינה שנויה במחלוקת. עוד נטען כי הנתבעים ביצעו בעצמם עבודות תיקון נזקים למערכת האינסטלציה (בשל הצפות שנגרמו לדירתם) וגינון והם זכאים לקיזוז הוצאותיהם.

בדיון מיום 24.04.13 ניסיתי להביא את הצדדים להסכמה על סכום כספי אשר יביא בחשבון את כל טענות הצדדים ולהסדרת כל המחלוקות הכספיות תוך יתור הליכים עתידיים. לצערי, לא עלה בידי לשכנע את כל הצדדים להגיע להסכמה כאמור ונתבקשה הכרעתי בתובענה.

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

מן הראיות שבפני עולה הודאה של הנתבעים כי הם הפסיקו לשלם מיסי נציגות בשל נזקים שנגרמו לבית בשל עבודות בניה שביצע אחד מבעלי הדירות בבית. כך מעיד הנתבע – "אני לא יודע להגיד לך ממתי אני לא משלם אבל בטוח שזה לא הסכום הזה שהם מדברים. יכול להיות שלא אדייק כי אני לא יודע אין לי שום אינדיקציה. הפסקתי לשלם בגלל כל הנזקים. שוסטר בנה בשנת 2006 בערך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אבל בשנה הזו עוד לא הייתה בעיה. אני לא יודע ממתי הפסקתי לשלם אבל אני יודע בוודאות שזה לא הסכום" (עמוד 2 שורות 5-8). כלומר, הנתבע מאשר כי הוא הפסיק לשלם מיסי נציגות אולם אין בידו להציע אפילו מועד החל ממנו הפסיק את התשלומים. ברי כי גם אין בידי הנתבעים כל קבלה או ראיה אחרת בנוגע לתשלומים שביצעו לטענתם. מאידך מעידה הגב' סימה יהודה, המשמשת כנציגות הבית עוד משנת 2007 (ר' סעיף 2 לכתב התביעה) כי - "הכול רשום לי, רשום לי שהם לא שילמו מפברואר 2009. הקבלה האחרונה שהייתה מהם הייתה מחודש פברואר 2009" (עמוד 1 שורות 18-19).

בנסיבות אלו מקובלת עלי טענת התובעת לפיה הנתבעים הפסיקו לשלם את מיסי הנציגות החל בחודש 02/09. ויודגש, האמור תואם את עדות הנתבע בנוגע לסיבות שהביאו אותו להפסיק בתשלום מיסי הנציגות (עבודות שבוצעו בשנת 2006 והביאו לנזקים משמעותיים לבית מספר שנים לאחר מכן) ונתמך גם במכתב דרישה של הנציגות מיום 01.07.12 (צורף כנספח לכתב ההגנה).

שיעור התשלום החודשי הוכחש על ידי הנתבעים בכתב ההגנה. אולם, בעדותו של הנתבע הוא לא חזר על הכחשה זו ולא טען דבר לעניין גובה התשלום החודשי. בהקשר זה גם לא נטען על ידו דבר לעניין התשלום החודשי שביצע לפני שחדל מביצוע תשלומים בגין מיסי נציגות. מאידך, מעדותה של הגב' יהודה בהקשר זה עולה כי גובה התשלום נותר זהה במשך שנים - "מאז שהיינו בוועד קבענו שמי שיש לו שתי דירות ישלם 150 ₪ והרגיל משלם 100 ₪. לעומת 300 ₪ שהם היו אמורים לשלם והורדנו להם ל-150 ₪. אצלם זה דירה דו מפלסית. זה למעשה שתי דירות" (עמוד 1 שורות 16-17). היא גם העידה, ועדותה זו לא נסתרה, כי כל בעלי הדירות בבית למעט הנתבעים משלמים את מיסי הנציגות.

לאור האמור הרי שגם הוכח גובה התשלום החודשי בסך של 150 ₪.

אעיר בהקשר זה כי חלוקת התשלומים כאמור, לבד מהיותה מוסכמת, בפרט כאשר המדובר בבית בו נערכות אסיפות כלליות באופן תדיר (ר' עדות הגב' יהודה בעמוד 1 שורות 20-21), היא גם תואמת (בהפרשים זניחים) את שטחי הרצפות על פי מסמכי רישום הבית המשותף.

לנתבעים טענה לפיה הנציגות התרשלה בטיפול ברכוש המשותף ולא פעלה להסדרת הליקויים, כפי שאלו באים לידי ביטוי גם בדרישות מחלקת ההנדסה של עיריית רמת גן.

אין הטענה האמורה מהווה הגנה כלשהי מפני תביעה שעניינה בתשלום מיסי נציגות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

אף אם הנציגות חדלה מלבצע את עבודות התיקון הנדרשות, ולא הוכח בהליך דנן כי כך הם פני הדברים (בפרט כאשר הנתבעים בחרו לנקוט הליכים כנגד גורם הנזק ולא כנגד הנציגות), עדין אין בכך להוות הצדק להימנעות הנתבעים מתשלום מיסי הנציגות החלים עליהם.

הנתבעים יכולים לפנות לאסיפה הכללית בדרישה לתיקון הליקויים (ומן העדויות שנשמעו עולה כי האסיפה המתכנסת תכופות דווקא בהקשרים אלו כמוזכר לעיל). הנתבעים יכולים לנקוט בהליכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לחייב הנציגות לתיקון הליקויים. אולם, בינתיים, אין הנתבעים יכולים להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין במשך 4 שנים (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

וידוגש, אף אם נגרמו לנתבעים נזקים, ממילא, לא ניתן לקזז נזקים אלו מחובות מיסי הנציגות הנתבעים בהליך דנן.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבעת ככל שהדין המהותי אינו מעניק לה זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

הדברים בהקשר זה נכונים גם לגבי טענות הנתבעים לעניין הוצאות שהוציאו לגינון הבית ובנוגע לליקויים במערכת האינסטלציה.

אף אם הוצאות אלו יוכחו בהתאם לתנאים הקבועים בהלכה בהקשר זה (ר' עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) וע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוט נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3), 418), הרי שלא ניתן לקזז מתשלום מיסי הנציגות. על הנתבעים לפנות בדרישה לנציגות להשבת הוצאותיהם וככל שתסרב להתכבד ולנקוט בהליכים המתאימים ולהוכיח את תביעתם כאמור לעיל.

במאמר מוסגר אעיר כי בהליך שבפני לא עלה בידי הנתבעים לעמוד בכל התנאים שנקבעו בהלכות האמורות - אין בעדות הנתבע ובצירוף תמונות של הצפת ביוב או של הגינה כדי לבסס את חובת ההחזר של הנציגות. לא הוכח כי היה פגם ברכוש המשותף וגם לא מהות וטיב העבודות (אפילו לא הוצג פירוט העבודות שבוצעו לכאורה). גם גובה ההוצאה או שוויה, שהרי בפועל לא הוצאו כספים אלא נטען בדבר ביצוע עבודות עצמיות על ידי הנתבעים, וסבירותן לא הוכחו. כך גם בנוגע לעבודות הגינון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, לאור העובדה כי ממילא אין מקום לטענת קיזוז במסגרת ההליך דנן, הרי שאין לקבוע מסמרות בהקשר זה ואין בכך למנוע מהנתבעים לנקוט בהליכים המתאימים ולהוכיח את תביעתם כדבעי ככל שימצאו לנכון.

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 7,350 ₪ (בגין חובות מיסי נציגות עד וכולל חודש 03/13) וכן את הסך של 356 ₪ בגין החזר אגרת תביעה כאשר סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 04.03.13, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לחברות הנציגות שהתייצב לדיון – סימה יהודה ורות הררי, דמי בטלה בסך של 200 ₪ לכל אחת מהן בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ח אייר תשע"ג, 28 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב